

各管区警察局保（公）安部長
警視庁生活安全部長 殿
各道府県警察（方面）本部長

警察庁丁銃発第 6 7 8 号
平成 9 年 1 2 月 1 9 日
警察庁生活安全局銃器対策課長

違法古式銃砲の回収について

新規に登録申請される古式銃砲の扱いについては、既達「古式銃砲の登録審査に関する今後の対応について」（平成 9 年 7 月 4 日付け警察庁丁銃発第 3 9 4 号、丁生企発第 8 8 号）により指示したところであるが、最近、銃刀法第 1 5 条に定める登録証が交付されているものの、審査の誤り又は登録後の改造若しくはすり替え等により「銃砲刀剣類登録規則」（昭和 3 3 年文化財保護委員会規則第 1 号）第 4 条第 1 項に定める鑑定の基準に合致しない古式銃砲（以下「違法古式銃砲」という。）が流通している実態が明らかとなった。このような銃砲は、銃刀法上の所持禁止の除外事由に該当しない違法なものであり、特に現代実包（現に実用に供される実包をいう。以下同じ。）を発射できるヘリ打ち式又は中心打ち式の型式のものは一見して違法性及び危険性が明白である。

各都道府県警察にあっては、悪質な所持事案については捜査を行う一方で、下記によりその回収の徹底を図られたい。

なお、警察庁においては、既にこの旨を文化庁に通知するとともに、別添 1 により全国刀剣防犯協力連合会、全国刀剣商業協同組合及び財団法人日本美術刀剣保存協会に申し入れしたことを念のため申し添える。

記

1 回収の要領

(1) 回収の対象

違法古式銃砲

(2) 回収の基本

適切な広報活動を推進して、所持者の自主的な提出を促すことにより、その回収の徹底を図る。

(3) 広報活動の実施

広報を実施するにあたっては、ポスター、チラシ等の既存の広報媒体を活用してその趣旨を一般に周知するとともに、特に古式銃砲の取扱業者（古物商組合等）に対しては、別添 1 に記載された内容の協力依頼を行うこと。

(4) 回収の方法

回収は、原則的には旧軍用けん銃の扱いに準じて行うものとする。

なお、不法所持についての知情性に疑いがあると認められる場合であっても、当該銃砲を自主的に提出した者については、銃刀法上の「自主減免規定」の活用を念頭において対応すること。ただし、暴力団が組織的に管理している場合、不正な改造がなされている場合等、不法所持の犯意が明確で悪質な事案については、強制捜査も考慮すること。

この場合は、検察庁と密接に協議するとともに、必ず銃器対策課指導係に事前報告を行うこと。

(5) 回収の手続

ア 回収に関して古式銃砲の所有者等から連絡又は相談を受けた場合は、本通達の趣旨を伝えた上で、鑑定のための任意提出及び鑑定同意を求めること。

なお、警察の鑑定による違法性の判断が困難な銃砲（へり打ち式又は中心打ち式以外の銃砲）で必要がある場合には、先に都道府県教育委員会に相談するよう指導すること。

イ 鑑定の結果、違法古式銃砲であることが判明した場合は、所有権放棄を促してこれを回収し、その後の処理は国又は地方公共団体に帰属した銃砲の扱いに準じて行うこと。

ウ 再三にわたる所有権放棄の説得に応ずることなく、提出した銃砲の返還を求める場合は、その者が、本人の費用負担で警察本部において業者に委託して無可動化の措置を講ずることに同意した場合に限り、当該銃砲を無可動化し、これを確認して所有者に返還すること。

なお、無可動化にあたっては、「無可動銃の認定基準について」（平成9年12月19日付け警察庁丁銃発第677号、丁鑑発第216号）における認定基準を準用すること。

エ 所有権放棄又は無可動化の措置のいずれにも応じない者については、事後の捜査に備え、指導の経緯等を書類化しておくこと。

オ 違法古式銃砲を回収又は無可動化した場合は、当該銃砲の登録証を交付した都道府県教育委員会にその旨を通知し、登録抹消の手続を依頼すること。

2 留意事項

(1) 適切な市民応接の実施

古式銃砲の多くは高額で取引されていることに鑑み、提出又は無可動化を求めるにあたっては、威圧的であるとのそしりを受けることのないよう言動に注意すること。

(2) 教育委員会との連携の確保

都道府県教育委員会との連携を密接に取り、回収作業の円滑化に努めること。

(3) その他

本件に対する一般人からの質問、苦情等については、別添2により対応すること。

なお、本想定問答は所有者に対する口頭による説明のみにとどめ、書類として手渡さないこと。

3

廃止（平成15年12月4日付け警察庁丁銃発第303号）

別記様式 省略

別添1 省略

別添2 省略